

한국가스공사 상임감사위원

징계(견책), 경고요구

일련번호 제21-경영지원-07호

제목 사회적기업 온라인몰 관련 개인정보 침해

소관부서 ☎☎☎☎본부 □□처

조치부서 √√√√처

내용

1. 업무 개요

□□처 □□부는 '18. 9. 6. ☎☎☎☎ 사회적협동조합¹⁾(이하 “☎☎☎☎”라 한다.)
과 대구·경북지역 사회적경제 활성화를 위한 온라인 구매 협약을 체결하고,
'18. 10. 18. ☎☎☎☎가 운영하는 온라인몰²⁾에 공사 전직원의 회원가입을 요청
하였다.

이 과정에서 □□처 □□부 과장 LLL(이하 “LLL”라 한다.)는 공사 전직원³⁾의
개인정보⁴⁾를 정보주체인 임직원의 동의 없이 ☎☎☎☎에 제공하여 개인정보
침해가 발생하였으며 그 구체적인 사실은 다음과 같다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제2조(정의) 제1호에 따르면 “개인정보”란 살아 있는 개인
에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수

1) 사회적기업의 판로확진을 위하여 설립된 조합으로 '19.3.7. 사회적 기업 인증(인증번호 :제****-***호)

2) 쇼핑몰 도메인 주소 : www.☎☎☎☎.com

3) '18.9.11기준 ☎☎부에서 제공한 대상직원 : 3,870명

4) 제공된 개인정보 : 전직원 성명, 사번, 소속부서, 회사 이메일, 휴대전화번호, 유선 및 FAX번호

있는 정보를 말하며, 같은 조 제3호에 따라 “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다. 또한 공사 「개인정보 보호지침」 제3조(용어의 정의) 제16호에 따르면 개인정보의 “수집”이란 정보주체로부터 직접 이름, 주소, 전화번호 등의 정보를 제공받는 것뿐만 아니라 정보주체에 관한 모든 형태의 개인정보를 취득하는 것을 말한다.

「개인정보 보호법」 제2조(정의) 제5호에 따르면 “개인정보처리자”란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말하며, 공사 「개인정보 보호지침」 제3조(용어의 정의) 제8호에 따라 “개인정보취급자”란 부서책임자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 직접 개인정보에 관한 업무를 담당하는 자와 그 밖의 업무상 필요에 의해 개인정보에 접근하여 처리하는 모든 자를 말한다.

이와 함께 「개인정보 보호법」 제17조(개인정보의 제공)에 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받은 경우, 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우 또는 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우에 한하여 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있다.

따라서 공사의 업무상 개인정보의 수집·제공이 필요한 경우 개인정보를 수집하려는 자는 개인정보취급자로 등록하여야 하며, 수집된 개인정보를 제3자에게 제공할 때에는 정보 주체의 동의를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□부 LLL는 '18. 9. 10 공사 시스템⁵⁾을 통하여 ☎☎부에 인사자료⁶⁾를 요청하면서 그 사유를 “사회적 가치지표 달성을 위한 온라인 구매 회원 일괄 가입 목적”으로 명시하였다. 인사자료 요청 시 시스템에 엑셀파일 양식을 첨부하여 담당자명, 사번, 사업부명, 부서명, 이메일주소, 휴대전화번호, 유선전화번호, FAX번호 제공 등 총 8가지 정보를 요청하였다.

□□부의 요청에 따라 √√√√처 ☎☎부 주임 ATA(이하 “ATA”이라 한다.)은 '18. 9. 11. 15:15에 직원 개인정보를 LLL에게 제공하였으며, LLL는 '18. 9. 11. 16시에 공사 직원의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 ♡♡♡♡ 조합 대표 개인 메일로 전송하여 개인정보 침해가 발생하였다.

이와 함께 LLL는 '18. 10. 18. 일괄 회원가입을 요청하는 공문⁷⁾을 작성하여 □□처 □□부 부장 PPP(이하 “PPP”이라 한다.)에게 결재를 뒤늦게 상신하였고 PPP은 첨부문서의 내용과 개인정보보호에 관한 사항을 검토하지 않고 결재하였다. 그 후 LLL는 공문을 ♡♡♡♡에 발송함으로써 내부 방침이 확정되기 전에 직원의 개인정보를 ♡♡♡♡에게 전달하고 사후에 결재를 득한 것으로 확인되었다.

5) KOSMOS > 인사정보 > 인사자료 요청 메뉴

6) 시스템상에 텍스트로 “직원 연락처 자료”라고 명시

7) □□부-3918('18.10.18) “사회적기업 온라인몰 개선요청(일괄회원가입)”, 개인정보가 포함된 회원가입자료는 별도 송부로 함

관계부서 등 의견 및 검토결과

이와 관련하여 LLL는 당시에는 개인정보 보호법의 내용을 제대로 인지하지 못하였으나, 결과적으로 개인정보를 침해한 사실에 대해서는 인정하였으며, 정부 경영평가 실적달성을 위하여 업무를 추진하는 과정에서 개인정보 침해가 발생되었고, ♀♀♀♀가 직원의 개인정보를 다른 목적으로 이용하거나 또 다른 제3자에게 제공한 일은 없었으므로 이에 대하여 참작하여 주기를 바란다는 의견을 제시하였다.

이와 관련하여 PPP은 본인이 결재하여 제공한 자료가 개인정보에 해당함을 인정하였으며, 담당자가 절차에 따라 진행할 것으로 판단하여 개인정보 제공과 관련하여 별도의 지시는 하지 않았다고 진술하였다.

징계요구 양정

앞서 기재한 바와 같이 LLL는 정보주체의 동의 없이 전직원의 개인정보를 제3자에게 제공하여 「개인정보보호법」 및 「개인정보보호지침」을 위반함으로써 개인정보 침해가 발생하였다. 본 행위는 「인사규정」 제41조(비밀엄수의위반)를 위반한 것으로, 「인사규정」 제48조(징계), 「상벌규정」 제15조(징계대상)의 징계사유에 해당하며, 비위의 도가 경하고 경과실에 해당하여 견책에 해당하는 경징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은

- ① 정보주체의 동의 없이 직원의 개인정보를 제3자에게 제공한 LLL를 징계하고, (견책)
- ② 관리감독을 소홀히 하여 개인정보 침해를 발생하게 한 PPP(現. ☆☆☆☆☆본부)에게 엄중히 경고하시기 바랍니다. (경고)